

Nr. 122 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. Berchtesgaden, 20. Juli 1937

R 43 II/427b, Bl. 22–23 Durchschlag von Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Erlaß zu § 42 Abs. 2 Satz 2 des Deutschen Beamtengesetzes. Zum Schreiben vom 25. Juni d. Js. – II SB 6051/2422 –¹.

Obwohl mir nach meiner persönlichen Auffassung die Ziffer 2 des von Ihnen vorgeschlagenen Erlasses entbehrlich erschien, habe ich gleichwohl dem Führer und Reichskanzler bei meinem heutigen Vortrage die Reinschrift eines Erlasses vorgelegt, die dem mir von Ihnen übersandten Entwurf entsprach, die Ziffer 2 also enthielt². Ich habe nicht unterlassen, dem Führer auf Grund der Besprechung, die ich mit Staatssekretär Pfundtner Anfang dieses Monats hatte³, vorzutragen, daß der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei den größten Wert darauf lege, daß der Erlaß auch die Ziffer 2 enthalte.

Der Führer hat sich jedoch nicht entschließen können, einen auch die Ziffer 2 enthalten[d]en Erlaß zu unterzeichnen. Er war der Ansicht, daß der Erlaß zu § 42 Abs. 2 Satz 2 des Deutschen Beamtengesetzes sich *nur* auf Meldungen dienstlicher Vorgänge beziehen könne, die *der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei* schaden könnten. Im übrigen aber habe die Anordnung, die der Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei mit der Ziffer 2 des Erlasses erstrebe, einen so selbstverständlichen Inhalt, daß hierüber nichts mehr gesagt zu werden brauche; von der Vorschrift des § 42 Abs. 2 Satz 2 des Deutschen Beamtengesetzes blieben selbstredend alle Mitteilungen unberührt, die zur Unterstützung der mit der Bekämpfung der Staatsfeinde betrauten Stellen des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei an diese gegeben würden. Der Führer hat infolgedessen vor der Unterzeichnung des Erlasses die Ziffer 2 des Erlasses eigenhändig gestrichen.

Anbei übersende ich ergebenst den Erlaß des Führers mit der Bitte, ihn gegenzuzeichnen und im Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen⁴.

Abschrift dieses Schreibens füge ich bei mit der Bitte, es dem Herrn Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei zur Kenntnis zu bringen.

Sollten Meldungen, die auf Grund des Erlasses des Führers an mich gelangen, einen Tatbestand enthalten, der für die mit der Bekämpfung der Staatsfeinde betrauten Stellen des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei von Bedeutung sind, so werde ich selbstverständlich nicht verfehlen, den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei in Kenntnis zu setzen⁵.

¹ Vorlage des o. a. Erlaßentwurfs, zit. bei Dok. Nr. 117 Anm. 1. Hier auch zur Vorgeschichte.

² R 43 II/427b, Bl. 24; s. Anhang, FV 328*.

³ Ohne Aktennachweis.

⁴ RGBL I S. 875.

⁵ Das Gros der in der Folge unter Berufung auf § 42 (2) DBG an die Rkei gelangenden Meldungen betraf indes Beschwerden persönl. Art von Beamten, für die allein der Dienstweg offenstand. Der StSRk erwirkte am 5. 10. 1937 bei Reichsbeamtenführer Neef eine Klarstellung dieses Irrtums in der Beamtenpresse und übermittelte gleichzeitig dem RIM den Entwurf eines RdErl. an sämtl. Behörden, in welchem die Voraussetzungen für eine Meldung an die Rkei nochmals pointiert zusammengefaßt waren; R 43 II/427b, Bl. 39ff., hier 48–50. Der RdErl. wurde vom RIM am 23. 10. 1937 unverändert erlassen (RMBliV S. 1699); ebd. Bl. 53f., R 1501–PA/1130. Bl. 275. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12348.

Durch einen weiteren RdErl. vom 1. 12. 1937 (RMBliV S. 1844) wies der RIM die nachgeordneten Behörden an, vor jeder Maßregelung eines Beamten wegen Verstoßes gegen § 42 (2) DBG an ihn zu berichten. Dahinter stand v. a. das Bestreben, Beamte

L[ammers]

vor disziplinären Folgen zu schützen, die ihre Beobachtungen direkt an die Gestapo Weitergaben, wie der RIM den ORBeh. mit RdSchr. vom selben Tag erläuterte, und zwar unter Wiedergabe der im vorlieg. Schreiben Lammers' mitgeteilten Äußerung Hitlers: Auch wenn sich die Meldung nicht auf dienstl. Vorgänge beziehe, die der NSDAP schaden könnten, sei es „selbstverständlich, daß von der Vorschrift des § 42 Abs. 2 DBG alle Mitteilungen unberührt blieben, die zur Unterstützung der mit der Bekämpfung der Staatsfeinde betrauten Stellen des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei an diese gegeben würden“. R 43 II/427b, Bl. 55–57; R 1501–PA/1129, Bl. 324f.

Zitierhinweis

Nr. 122 Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. Berchtesgaden, 20. Juli 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d122>